

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1619/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่เจียบเส็งฯ

โจทก์

บริษัทวิธสินประกันภัย จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทวิธสินประกันภัย จำกัด กับพวก

จำเลยทั้งหก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความ ว่า จำเลย ทั้ง หก ฎีกา คดี มีเหตุ ผล ประกอบ พยานหลักฐาน ทั้งใน ปัญหาข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย ที่ จะ ชนะ โจทก์ ได้ โปรด อนุญาตให้ ทุเลาการ บังคับ ไว้ ก่อน หมายเหตุ โจทก์ แกลง คัดค้าน (อันดับ 107) ศาลชั้นต้น พิจารณา ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน แก่ โจทก์ จำนวน 2,000,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงินดังกล่าว นับแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2528 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จและ ให้ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 6 ชำระ เงิน แก่ โจทก์ บริษัท ละ 1,000,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2528 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ คำขอ ของโจทก์ นอกจาก นี้ ให้ยก เสีย ศาลอุทธรณ์ พิจารณายืน จำเลย ทั้ง หก ฎีกา และ ยื่น คำร้อง ดังกล่าว (อันดับ 104, 105) จำเลย ทั้ง หก ได้รับ อนุญาต ให้ ทุเลาการ บังคับ ใน ระหว่าง อุทธรณ์โดย จำเลย ทั้ง หก ได้ วาง หลักประกัน และได้ ทำ หนังสือ สัญญาค้ำประกันไว้ ต่อ ศาลชั้นต้น (อันดับ 87, 89 แผ่น ที่ 2, อันดับ 91, 93, 94) คำสั่ง พิเคราะห์ แล้ว ถ้า จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 6 แต่ละ ราย หา ประกันสำหรับ

จำนวนเงิน ที่ แต่ละ ราย จะ ต้อง ชำระ ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์คดี ถึง วัน
ทราบ คำสั่ง นี้ และ ต่อไป อีก 2 ปี มา วางศาล จน เป็น ที่ พอใจและ ภายใน เวลา
ที่ ศาลชั้นต้น กำหนด ก็ อนุญาต ให้ ทุเลาการบังคับ สำหรับจำเลย ที่ วาง หลัก
ประกัน นั้น ไว้ ใน ระหว่าง ฎีกา มิฉะนั้น ให้ยก คำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ